Вих. № 20260529/1

Прокурорам в Кримінальному проваджені №22017000000000272 –
прокурору Офісу Генерального прокурора Олександру Сафаряну
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

Захисника: **Адвоката Владислава Міфтахутдінова**
01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, під'їзд 13
Тел.: 097 327 02 69
E-mail: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua

В інтересах: **Богуслаєва Олександра Вячеславовича**

Кримінальне провадження
№ 22017000000000272

КЛОПОТАННЯ
про визначення підслідності кримінального провадження
№ 22017000000000272
(в порядку ст. 220, ч. 2 ст. 218 КПК України)

Я, адвокат Міфтахутдінов Владислав, надаю правову допомогу Богуслаєву Олександру Вячеславовичу (надалі – Клієнт; повноваження – Додатки 1,2).

25.04.2025 р. стосовно мого Клієнта складено Повідомлення про підозру в межах кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. (надалі – Кримінальне провадження; Додаток 3).

Досудове розслідування в межах Кримінального провадження здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

З 07.02.2025 р. Вас призначено старшим прокурором групи прокурорів в межах Кримінального провадження (Додаток 4).

У сторони захисту виникли підстави для звернення з клопотанням про зміну підслідності Кримінального провадження, оскільки:

(1) Кримінальне провадження відповідно до положень КПК належить до виключної предметної підслідності НАБУ;

(2) На прокурора покладено процесуальний обов'язок із визначення належної підслідності Кримінального провадження;

(3) Прокурор повинен здійснювати нагляд за дотримання вимог законодавства в межах кримінального провадження;

(4) Належна підслідність провадження – гарантія дотримання права Клієнта на належну правову процедуру, передбаченого ст. 2 КПК.

Наведене обґрунтовується наступним.

1. Щодо виключної підслідності Кримінального провадження НАБУ

Досудове розслідування Кримінального провадження здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

У вказаному Кримінальному провадженні слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України складено Повідомлення про підозру щодо Богуслаєва В.О. та Богуслаєва О.В.

28.04.2025 р., Богуслаєву В.О. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК.

25.04.2025 р. у Кримінальному провадженні складена Підозра стосовно Богуслаєва О.В. щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК.

За версією слідства:

(1) Богуслаєв В.О. протягом 1994-2015 рр., зловживаючи службовим становищем, начебто незаконно заволодів акціями АТ «Мотор Січ» за заниженою вартістю внаслідок непроведення індексації вартості майна під час приватизації ДП «Мотор Січ».

(2) В подальшому, Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В., нібито, починаючи з 2015 р., здійснили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме реалізували акції АТ «Мотор Січ» (які були набуті злочинним шляхом) представникам КНР.

Водночас, інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України - 25.05.2006-29.08.2019 р. (Додатки 5-8).

Таким чином, за версією слідства, заволодіння майном в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК) та легалізація майна в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК) були вчинені особою, яка в той час була народним депутатом України.

Це, у свою чергу, свідчить про підслідність такого провадження НАБУ.

Так, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених в т. ч. **ст. 191**, **209** КК України, якщо кримінальне правопорушення вчинено **народним депутатом України**.

Відзначаємо, що КПК України **не встановлює вимоги**, щоб спеціальний статус ймовірного суб'єкта злочину поширювався на весь період розслідування провадження.

Тобто на період розслідування особа може не володіти відповідним статусом. Для підслідності НАБУ визначальним є те, що особа володіє таким спеціальним статусом в момент вчинення ймовірного правопорушення.

Крім цього, КПК України не закріплює, що ймовірне вчинення злочину **повинне бути пов'язане з наявністю в особи такого спеціального статусу** (з його використанням).

Тобто, КПК України не містить жодних вказівок, що:

(1) На момент повідомлення про підозру особа має продовжувати володіти статусом народного депутата України;

(2) Злочин повинен бути вчиненим з використанням статусу, повноважень народного депутата України.

Разом з тим, у повідомленні про підозру Богуслаєву В.О. прямо вказано, що легалізація майна в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК) вчинена Богуслаєвим В.О. із використанням депутатського статусу (ст. 23 Повідомлення про підозру).

Крім цього, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених в т. ч. ст. **191** КК України, якими завдано шкоду у розмірі більше п'яти тисяч розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом (станом на сьогодні 16 640 000 грн.).

За версією слідства, розмір шкоди, завданої Кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 191 КК України, станом на 17.06.1994 р., становить 93 528 150 грн., а станом на 2021 р. з урахуванням індексів споживчих цін (інфляції) складає 18,05 млрд. грн. (ст. 12 Повідомлення про підозру).

Зазначений розмір шкоди значно перевищує визначений п. 2 ч. 1 ст. 216 КПК України розмір шкоди, мінімально необхідний для підслідності кримінального провадження НАБУ.

Отже, Кримінальне провадження підслідне НАБУ, оскільки кримінальні правопорушення, інкриміновані Богуслаєву В.О. – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК, були нібито вчинені ним в період його каденції як народного депутата України, а завдана ними шкода значно перевищує розмір, визначений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.

Таким чином, в Кримінальному провадженні дотримуються умови підслідності провадження НАБУ:

(1) щодо суб'єкта кримінального правопорушення (п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України).

(2) щодо розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 191 КК України (п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України).

Крім цього, така підслідність НАБУ в даному випадку є виключною (тобто такою, що унеможливлює розслідування Провадження іншими органами) з огляду на таке:

(1) згідно з ч. 5 ст. 36 КПК України забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування, крім випадків наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування НАБУ чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану.

У даному випадку відсутні обставини, що унеможливлюють функціонування НАБУ.

(2) ч. 5 ст. 36 КПК України закріплює, що **забороняється здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім НАБУ** та центрального апарату ДБР відповідно до їх підслідності.

Зважаючи на вказане, **Кримінальне провадження належить до виключної підслідності детективів НАБУ.**

Таким чином, аналіз ч. 5 ст. 36, ч.ч. 2, 5 ст. 216 КПК України свідчить про відсутність у органів Служби безпеки України повноважень на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, НАБУ є єдиним органом, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

2. Щодо обов'язку прокурора визначити іншу підслідність Кримінального провадження.

Частина 2 ст. 218 КПК України регламентує порядок дій слідчого/прокурора у разі виявлення непідслідності кримінального провадження органу слідства.

Зокрема, зазначена норма **закріплює обов'язок** сторони обвинувачення **належно відреагувати** на виявлені факти та обставини, які свідчать про порушення підслідності в межах кримінального провадження.

Так, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України прокурор у разі самостійного встановлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов'язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Отже, зазначена норма закріплює:

(1) обов'язок прокурора визначити іншу підслідність;

(2) підставу для визначення іншої підслідності;

(3) строк, протягом якого прокурор повинен прийняти рішення про зміну підслідності провадження.

Відзначаємо, що вказана норма закріплює саме обов'язок прокурора у випадку порушення підслідності, вчинити дії, спрямовані на визначення належної підслідності.

В межах Кримінального провадження прокурор зобов'язаний виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити іншу підслідність Кримінального провадження протягом 10 днів, оскільки:

(1) Кримінальне провадження становить собою виключну підслідність НАБУ (у зв'язку із обставинами зазначеними у п.1 Клопотання);

(2) Кримінальне провадження не може бути підслідне Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

07.02.2025 р. Вас було включено до складу групи прокурорів та визначено старшим групи прокурорів.

Обставини, що обумовлювали необхідність зміни підслідності Провадження, виникли 25.04.2025 р. – в момент повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК спеціальному суб'єкту.

Отже, саме з цієї дати розпочався такий 10-денний строк на визначення підслідності Кримінального провадження за НАБУ.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту про виконання будь-яких процесуальних дій, прокурор зобов'язаний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Таким чином, дане Клопотання містить вимоги про проведення процесуальних дій (визначення підслідності Кримінального провадження) і має бути розглянуте прокурором відповідно до вимог ст. 220 КПК України.

Враховуючи вказане, керуючись ст.ст. 8, 9, 36, 216, 218, 220 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити підслідність Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. за Національним антикорупційним бюро України, як органом, якому воно підслідне відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.
2. Про результати розгляду Клопотання повідомити адвоката Владислава Міфтахутдінова за адресою: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, під'їзд 13 та на електронну адресу: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua.

Додатки:

1. Посвідчена копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
2. Посвідчена копія Ордеру на надання правової допомоги.
3. Посвідчена копія Витягу з ЄРДР.
4. Посвідчена копія Постанови першого заступника Генерального прокурора Хоменка О.М. про визначення групи прокурорів від 07.02.2025 р.
5. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 25.05.2006 р. по 23.11.2007 р. (V скликання).
6. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 23.11.2007 р. по 12.12.2012 р. (VI скликання).
7. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 12.12.2012 р. по 27.11.2014 р. (VII скликання).
8. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 27.11.2014 р. по 29.08.2019 р. (VIII скликання).

29.05.2026 р.

Захисник **Владислав МІФТАХУТДІНОВ**